El deber empresarial de protección de la salud y la seguridad en el trabajo (II)

PID_00244431

M. Mar Sabadell i Bosch

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 3 horas

Universitat Oberta de Catalunya



Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y transmitirlos públicamente siempre que citéis el autor y la fuente (FUOC. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya), no hagáis de ellos un uso comercial y ni obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es

Índice

Introducción..... 5

Objetivos..... 7

1. La coordinación de actividades empresariales..... 9
1.1. La obligación general de coordinación 9
1.1.1. El deber de cooperación entre empresas 10
1.1.2. La concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del cual un empresario es titular 11
1.1.3. La concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando hay un empresario principal 12
1.2. Los medios de coordinación de las actividades preventivas 13

2. El trabajo temporal..... 15
2.1. Trabajadores temporales 16
2.2. Trabajadores de una empresa de trabajo temporal 17

3. La protección específica para colectivos de trabajadores vulnerables..... 20
3.1. Protección de trabajadores especialmente sensibles 21
3.2. Situación de maternidad y su protección 22
3.3. Trabajo de los menores y su protección 26

4. Las obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales..... 28
4.1. La obligación legal de los trabajadores: genérica y específica 28
4.2. Incumplimiento laboral 31

Resumen..... 32

Bibliografía..... 35

Introducción

Los problemas de seguridad y salud laboral exigen claramente más sensibilización por parte de las empresas y los trabajadores. Pero la prevención no es simplemente un problema de estos dos sujetos, sino que reclama más atención de la sociedad en general.

El empresario es el primer responsable de la protección de los trabajadores de su empresa contra los riesgos laborales que puedan presentarse en el centro de trabajo. Sin embargo, actualmente se están planteando a la sociedad nuevos retos relacionados con el proceso de descentralización productiva, que se ha visto impulsado por el fenómeno de la globalización y de la aplicación económica de las tecnologías digitales a la actividad del hombre. La reordenación del proceso productivo y del modelo de empresa en torno a una red de nodos independientes ha comportado un nuevo marco de relaciones interempresariales y de vínculos entre empresa y trabajo. La contratación de trabajadores dependientes, de trabajadores autónomos y de trabajadores autónomos dependientes se combina con la generalización de contratos y subcontratos y la utilización de empresas de trabajo temporal para incorporar puntualmente mano de obra «cedida». La concurrencia de un conjunto, más o menos ordenado, de empresas diversas y trabajadores con diferentes estatus jurídicos en un mismo puesto de trabajo genera nuevas necesidades desde el punto de vista preventivo. La cooperación de todos los implicados en la cadena de producción en la aplicación de la normativa preventiva es imprescindible para una prevención integral. En este sentido, se establece la obligación de coordinar la actividad preventiva empresarial y de reforzar ciertas obligaciones cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de diferentes empresas, cuando haya trabajadores cedidos de manera temporal o cuando trabajadores autónomos ejecuten su actividad en la sede de la empresa a la cual prestan sus servicios.

Además, la normativa preventiva, desde su origen, se ha preocupado de los trabajadores más débiles, atendiendo a circunstancias diversas (actividad, edad o género) y ha ampliado progresivamente el colectivo de trabajadores protegidos. Por eso, junto a la protección general de la seguridad y la salud en el trabajo, no es extraño que las normas preventivas mantengan una protección específica para ciertos grupos especiales de riesgo, atendiendo a su vulnerabilidad diferente ante ciertos riesgos laborales. Nos referimos al colectivo de trabajadoras especialmente sensibles, a las trabajadoras en situación de embarazo y parto reciente y al trabajo de jóvenes menores de edad.

Para acabar, además del conjunto de obligaciones que se imponen al empresario, la legislación también exige al trabajador la obligación de velar por su seguridad y la salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las cua-

les puede afectar su actividad profesional debido a sus actos y omisiones. El trabajador tiene que hacer su trabajo con la diligencia y la colaboración que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las directrices del empresario y, en todo caso, tiene que someter la prestación a las exigencias de la buena fe contractual. Esta diligencia y buena fe contractual adquieren, hoy en día, un sentido reforzado en la medida en que el trabajo no tiene necesariamente un lugar concreto de realización e incluso se puede localizar a distancia, de manera alternativa a su desarrollo presencial en el centro de trabajo. Porque, aunque el empresario atienda a sus obligaciones preventivas, si el trabajador lleva a cabo conductas imprudentes y temerarias en el trabajo, difícilmente se conseguirán los objetivos que persiguen la normativa y las políticas de prevención de riesgos laborales.

Objetivos

Después del estudio de este módulo, el estudiante tiene que ser capaz de lo siguiente:

1. Justificar la existencia de colectivos objeto de una protección especial en materia de prevención de riesgos.

2. Familiarizarse con las situaciones de concurrencia de empresas y trabajadores con diferentes estatus jurídicos en un mismo centro de trabajo.

3. Comprender la necesidad de coordinar y cooperar en la aplicación de la normativa preventiva de todos los sujetos implicados en la cadena de producción.

4. Identificar la figura del coordinador de actividades preventivas y valorar su importancia para lograr los objetivos de prevención.

5. Conocer el funcionamiento del sistema de obligaciones preventivas en el caso de la contratación de trabajo temporal.

6. Profundizar en las medidas reforzadas de ejecución de las obligaciones empresariales en caso de trabajadores cedidos, con objeto de tutelar el derecho de estos trabajadores a la seguridad y la salud en el trabajo.

7. Identificar los grupos de trabajadores con sensibilidad especial a ciertos riesgos laborales y la especial tutela normativa.

8. Analizar cómo se modulan las obligaciones empresariales en caso de trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o de trabajadores jóvenes menores de edad.

9. Profundizar en las obligaciones del trabajador en materia de prevención y en la valoración de su incumplimiento.

1. La coordinación de actividades empresariales

Lectura preliminar

Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales

1. Cuando, en un mismo centro de trabajo, lleven a cabo actividades trabajadores de dos empresas o más, estas tienen que cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Con esta finalidad, deberán establecer los medios de coordinación necesarios en cuanto a la protección y la prevención de riesgos laborales e informar sobre estos a sus trabajadores respectivos, en los términos que prevé el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

2. El empresario titular del centro de trabajo tiene que adoptar las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que ejerzan actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes, así como también sobre las medidas de emergencia que haya que aplicar, para trasladarlas a sus trabajadores respectivos.

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la misma actividad de aquellas y que se lleven a cabo en los mismos centros de trabajo tienen que vigilar que estos contratistas y subcontratistas cumplan la normativa de prevención de riesgos laborales.

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley también son aplicables, respecto de las operaciones contratadas, en los casos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que estos trabajadores tengan que operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o enseres proporcionados por la empresa principal.

5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción que recogen los apartados 1 y 2 son aplicables respecto de los trabajadores autónomos que ejerzan actividades en estos centros de trabajo.

6. (Ley 54/2003) Las obligaciones previstas en este artículo tienen que ser desarrolladas mediante reglamento.

1.1. La obligación general de coordinación

La obligación de coordinación entre empresas y trabajadores autónomos que concurran en un mismo centro de trabajo queda definida en el artículo 24 de la LPRL. El objetivo de la coordinación de las actividades empresariales es, entre otros, la aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva y la adecuación entre los riesgos existentes y las medidas preventivas adoptadas.

Los tres primeros párrafos del artículo mencionado establecen una serie de obligaciones para la coordinación y el control de las interacciones producidas por el ejercicio de diferentes actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. Y, además, dado que hay muchos sectores productivos en los que la subcontratación es una práctica habitual y donde la siniestralidad laboral es

Ley 54/2003

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la PRL, añadió el apartado 6 al artículo 24 de la LPRL en lo referente a la necesidad de un desarrollo reglamentario de este artículo.

elevada, el legislador ha concretado mejor el contenido de esta obligación por medio del Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el cual se desarrolla el artículo 24 de la LPRL en materia de coordinación de actividades empresariales.

Para determinar la obligación de los empresarios afectados, el artículo 24 identifica tres supuestos diferentes, que pueden presentarse de manera acumulativa:

a) Concurrencia de trabajadores de diferentes empresas, sin relación jurídica entre ellos, en un mismo centro de trabajo, entendiendo por *centro* cualquier área, edificada o no, donde los trabajadores tienen que permanecer o acceder por razón de su trabajo (art. 2.a del RD 171/2004).

b) Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro del trabajo del cual el empresario es el titular, entendiendo por *empresario* la persona que tiene la capacidad de poner a disposición de los trabajadores y gestionar el centro de trabajo (art. 2.b del RD 171/2004).

c) Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo en el cual hay un empresario principal, entendiendo por *principal* el empresario que contrata con otros la realización, en su propio centro, de obras o servicios correspondientes a su propia actividad (art. 2.c del RD 171/2004).

Tabla 1. Supuestos de concurrencia de trabajadores

Supuestos de concurrencia de trabajadores			
	a	**b**	**c**
Supuesto	Concurrencia de trabajadores en un mismo centro sin que haya relación entre ellos (ni titularidad del centro, ni actividad).	Concurrencia de trabajadores en un centro de trabajo de un empresario.	Concurrencia de trabajadores en un centro de trabajo cuando haya un empresario principal (subcontratación de la propia actividad).
Ejemplos	Trabajadores de los diferentes establecimientos de un centro comercial (locales y tiendas sin relación jurídica) que concurren en una misma área (el centro comercial) por razón de su trabajo.	Empresa que tiene subcontratado el servicio de limpieza. Los trabajadores de la empresa de limpieza llevan a cabo su actividad en el centro de trabajo de la empresa comitente.	Empresa de transportes, T1, que ha subcontratado la actividad de transporte de la ruta Madrid-Guadalajara a la empresa T2, lo que comporta que los trabajadores de T2 presten el servicio en la sede de T1.

1.1.1. El deber de cooperación entre empresas

La normativa preventiva obliga a cooperar entre ellas a todas y cada una de las empresas que tengan trabajadores en un mismo centro de trabajo, tengan o no relaciones jurídicas entre ellas. En cumplimiento de este deber, se establecen las obligaciones siguientes:

1) Deber de información recíproco. Todas y cada una de las empresas y trabajadores autónomos que concurren en el centro tienen que informar de los riesgos que generan las actividades que llevan a cabo en el centro de trabajo y, sobre todo, de los que se puedan agravar por la concurrencia de actividades.

La información tiene que ser suficiente y debe proporcionarse antes del inicio de las actividades. En caso de empresas que generen riesgos graves o muy graves, la información se tiene que facilitar por escrito.

El deber de información se extiende en caso de que se produzca una situación de emergencia.

2) Deber de establecer medidas de coordinación para la prevención de riesgos laborales. Teniendo en cuenta el número de trabajadores presentes en el centro de trabajo, el grado de peligrosidad de las actividades que se lleven a cabo y la duración de la concurrencia de estas, se tienen que establecer los medios de coordinación de la acción preventiva más adecuados.

Se prevé la posibilidad de constituir un servicio de prevención mancomunado (art. 21 del RSP).

Por su parte, cada empresario:

- Debe tener en cuenta la información recibida de las otras empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva.

- Tiene que informar a los trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo.

1.1.2. La concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del cual un empresario es titular

En este supuesto se reconoce de manera reforzada el **deber de cooperar** del titular del centro de trabajo con las empresas y trabajadores autónomos que concurran. El empresario titular del centro de trabajo, tanto si tiene relación jurídica con las empresas o trabajadores autónomos concurrentes como si no, tiene las obligaciones siguientes:

- El deber de informar a las empresas y a los trabajadores autónomos concurrentes de los riesgos propios del centro de trabajo, de las medidas de prevención adoptadas y de las medidas de emergencia que haya que aplicar.

- El deber de dar instrucciones a empresas y a trabajadores autónomos concurrentes sobre la prevención de los riesgos existentes y las medidas de emergencia del centro.

- El deber de coordinar la información preventiva recibida de las otras empresas y trabajadores autónomos concurrentes.

Los empresarios y trabajadores autónomos concurrentes tienen el deber de cooperar entre ellos y con el empresario titular, y esta coordinación se puede canalizar por medio de este. Concretamente les corresponde:

- Tener en cuenta la información recibida del empresario titular del centro en su evaluación de riesgos laborales y en la planificación de la actividad preventiva.

- Cumplir las instrucciones recibidas del empresario titular.

- Comunicar a los trabajadores la información y las instrucciones recibidas del empresario titular del centro de trabajo.

Coordinación en el sector de la construcción

En materia de coordinación, el sector de la construcción debe tener en cuenta, además, la normativa siguiente:

- Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

- Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el cual se desarrolla esta Ley.

1.1.3. La concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando hay un empresario principal

En este último supuesto, además de concurrir varias empresas en el centro de trabajo, hay un empresario principal. Junto a los deberes de cooperación, de información y de coordinación, el empresario principal está obligado a **velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales** por parte de las empresas contratistas y subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que tiene lugar en el propio centro de trabajo. La vigilancia se refiere a todas las obligaciones que, en materia preventiva, se imponen a los empresarios respecto de los trabajadores, siempre que estas guarden una relación directa con el centro de trabajo del empresario principal y puedan razonablemente ser objeto de fiscalización (por ejemplo, proporcionar equipos de trabajo adecuados y seguros o proporcionar medios de protección).

Parece razonable pensar que el cumplimiento de esta obligación no puede comportar una vigilancia permanente y diaria de la empresa principal sobre el contratista o subcontratista, que es el responsable de la seguridad de sus trabajadores. En este sentido, no hay una responsabilidad administrativa directa del empresario principal por el incumplimiento de su obligación, pero sí una responsabilidad administrativa solidaria en caso de incumplimiento por parte del contratista o del subcontratista.

Por eso, se establece que el empresario principal tiene que exigir a las empresas contratistas o subcontratistas que acrediten por escrito, antes de iniciar la actividad, que:

- Han llevado a cabo, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación preventiva.

- Han cumplido con sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que tengan que prestar sus servicios en el centro de trabajo.

Además, el empresario principal tiene que comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los medios de coordinación necesarios entre ellas.

1.2. Los medios de coordinación de las actividades preventivas

El reglamento prevé una lista no exhaustiva de medidas de coordinación de las actividades preventivas por parte de las empresas concurrentes en un centro de trabajo, e incluye las siguientes:

- Intercambio de información y comunicaciones.

- Celebración de reuniones periódicas de las empresas concurrentes, de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, si es necesario, de los delegados de prevención.

- Impartición de instrucciones.

- Adopción de medidas preventivas específicas ante riesgos comunes o de protocolos o procedimientos de actuación.

- Presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.

- Designación de una o más personas para coordinar las actividades preventivas.

La designación de una o más personas encargadas de coordinar las actividades preventivas se considera un medio de coordinación preferente cuando concurren dos o más de las circunstancias siguientes:

- Dificultad de coordinar las actividades de las empresas concurrentes por el número de empresas, número de trabajadores, el tipo de actividades o características del centro de trabajo.

- Alguna de las empresas concurrentes lleva a cabo actividades consideradas reglamentariamente como peligrosas.

- Resulta especialmente difícil controlar las interacciones de las diferentes actividades de las empresas concurrentes, lo cual puede provocar riesgos graves o muy graves.

- Hay dificultades para que se desarrollen sucesiva o simultáneamente actividades incompatibles entre ellas desde la perspectiva de seguridad y salud.

Pueden ser coordinadores trabajadores de la empresa titular o de las empresas concurrentes, miembros de los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa titular o empresas concurrentes, o personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas que reúnan las competencias, los conocimientos y la calificación necesarios para ello.

2. El trabajo temporal

Lectura preliminar

Artículo 28 de la LPRL. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal

1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como también los contratados por empresas de trabajo temporal, tienen que disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los otros trabajadores de la empresa en que prestan sus servicios.

La existencia de una relación de trabajo de las indicadas en el párrafo anterior no justifica, en ningún caso, una diferencia de trato en cuanto a las condiciones de trabajo en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Esta Ley y sus disposiciones de desarrollo se tienen que aplicar plenamente a las relaciones de trabajo indicadas en los párrafos anteriores.

2. El empresario tiene que adoptar las medidas que haga falta para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a los que hace referencia el apartado anterior reciban información sobre los riesgos a los cuales tengan que estar expuestos, en particular en cuanto a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo que hay que cubrir, así como también sobre las medidas de protección y prevención ante dichos riesgos.

Estos trabajadores tienen que recibir, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo que tengan que cubrir, teniendo en cuenta la cualificación y la experiencia profesionales y los riesgos a los que se tengan que exponer.

3. Los trabajadores a los que se refiere este artículo tienen derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos que establecen el artículo 22 de esta Ley y sus normas de desarrollo.

4. El empresario tiene que informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de protección y prevención o, si es preciso, al servicio de prevención que prevé el artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los trabajadores a la que hace referencia este artículo, en la medida necesaria para que puedan llevar a cabo sus funciones de manera adecuada respecto de todos los trabajadores de la empresa.

5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria es responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relativo a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Además, corresponde a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información que prevén los apartados 2 y 4 de este artículo.

La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo que se dispone en el párrafo anterior, la empresa usuaria tendrá que informar a la empresa de trabajo temporal, y esta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los mismos, sobre las características propias de los puestos de trabajo a ejercer y de las cualificaciones requeridas.

La empresa usuaria tiene que informar a los representantes de los trabajadores de la misma empresa de la adscripción de los trabajadores que le proporcione la empresa de trabajo temporal. Estos trabajadores se pueden dirigir a los representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley.

Real decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal

El trabajo temporal lo pueden llevar a cabo trabajadores contratados directamente por una empresa y, en este caso, estos quedan vinculados temporalmente a la organización, o lo pueden llevar a cabo trabajadores ajenos a la empresa y cedidos por una empresa de trabajo temporal (ETT). Las ETT contratan trabajadores para cederlos temporalmente, de forma que estos prestan sus servicios en una empresa usuaria. En ambos casos, la LPRL, trasladando la Directiva 91/388/CEE, de 25 de junio de 1991, equipara la protección de los trabajadores temporales a la de los fijos.

Directiva 91/383/CE

Trabajadores temporales (art. 28 de la LPRL), Directiva 91/383/CE del Consejo, de 25 junio de 1991, por la cual se prevén las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de los **trabajadores con una relación laboral de duración determinada** o los **trabajadores de empresas de trabajo temporal** (ETT).

2.1. Trabajadores temporales

Conforme al principio de igualdad que establece el artículo 28.1 de la LPRL, los trabajadores contratados temporalmente por la empresa (eventuales, por obra o servicio determinado, en prácticas, eventuales, en formación o en relevo) tienen que disfrutar del mismo nivel de protección que los trabajadores contratados de manera indefinida, sin que se pueda justificar una diferencia de trato.

Los trabajadores temporales son un grupo especialmente sensible a los riesgos laborales y puede afirmarse que están más expuestos a los riesgos que los trabajadores con contrato indefinido y disponen de una protección más débil. La menor protección que se dispensa a los trabajadores temporales no se encuentra tanto en la ley, que la equipara a la de los fijos, sino en la propia precarización del mercado de trabajo. La rápida dinámica con que se producen las relaciones temporales explica que, en la práctica, no se les apliquen las medidas de seguridad y prevención del mismo modo que a los otros trabajadores. Además, generalmente, estos trabajadores tienen una baja cualificación, menos experiencia y menor profesionalidad debido a la falta de continuidad en el trabajo y, habitualmente, se les contrata para trabajos con una carga intensa (celebración de acontecimientos) o mayor riesgo (construcción). Por el tipo de integración «precaria» (temporal e inestable), los trabajadores temporales tienen dificultades de acceso a la información, a la formación y a las vías de representación en la empresa.

La equiparación en la protección de los trabajadores temporales comporta que la LPRL no establezca peculiaridades en las obligaciones empresariales, pero insiste de manera concreta en la exigencia de informar, formar y establecer controles periódicos en esta modalidad de contratación:

- Informar a los trabajadores, con carácter previo al inicio de su actividad, de los riesgos a los cuales estarán expuestos en el trabajo y de las medidas de protección y prevención.

- Formarlos, durante la jornada laboral, respecto a las características del lugar que hay que cubrir, de manera suficiente y adecuada.

- Vigilar periódicamente la salud, respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador temporal, de acuerdo con el artículo 22 de la LPRL.

El empresario tiene que informar de la incorporación de estos trabajadores a los servicios de prevención o a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades preventivas en la empresa.

2.2. Trabajadores de una empresa de trabajo temporal

El recurso al trabajo temporal por medio de ETT constituye una modalidad de descentralización productiva prevista por nuestra normativa, que consiste en la cesión de mano de obra de una empresa cedente a otra empresa usuaria (EU) mediante un contrato de puesta a disposición.

Normativa ETT

- **Ley 14/1994**, de 1 de junio, por la cual se regulan las empresas de trabajo temporal, artículo 1: La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo se puede efectuar por medio de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas.

- **Real decreto 4/1995**, de 13 de enero, por el cual se desarrolla la Ley 14/1994.

Dada la especial dinámica de contratación, el artículo 28 de la LPRL establece una regulación complementaria en las obligaciones empresariales, en cuanto a la información, la formación y la vigilancia médica de los trabajadores afectados por esta modalidad de trabajo temporal. A su vez, el Real decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal, teniendo en cuenta el contenido de la Directiva 91/383/CEE, profundiza en las medidas necesarias para la ejecución de los deberes y las obligaciones específicos de las empresas usuarias en la contratación y el desarrollo de este tipo de trabajo. Su objetivo no es otro que reforzar el derecho de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal a disponer del mismo nivel de protección de su seguridad y salud que el resto de trabajadores de la empresa en la cual prestan los servicios.

En principio, podría afirmarse que la ETT es responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud y, la empresa usuaria, del cumplimiento de las obligaciones en materia de información. Sin embargo, las relaciones de trabajo que se producen mediante una cesión temporal piden una coordinación adecuada de las actividades preventivas de las

empresas implicadas para garantizar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores puestos a disposición. Por eso, los artículos 28.4 y 28.5 de la LPRL establecen, para la ETT y la EU respectivamente, la obligación de informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades preventivas o, si procede, a los servicios de prevención, de la adscripción de trabajadores contratados por este procedimiento.

La empresa que quiera utilizar a los trabajadores puestos a su disposición por una ETT tiene que informar previamente a la empresa cedente de las características y tareas del puesto de trabajo, de los riesgos que este puesto comporte, y de cuál es el perfil idóneo de trabajador (aptitudes, capacidades y calificación profesional) para llevar a cabo la actividad. En todo caso, en el contrato de puesta a disposición tienen que constar los riesgos profesionales del lugar que hay que cubrir mediante trabajadores cedidos. Por su parte, la ETT tiene que informar a los trabajadores contratados para ser cedidos (o reasignados a la nueva tarea) de toda la información recibida de la empresa usuaria y, en el contrato de trabajo entre los dos –ETT y trabajador–, se tienen que hacer constar los riesgos profesionales del puesto de trabajo que origina la contratación.

Recursos preventivos de una ETT

Tiene que organizar sus recursos en materia de prevención para sus trabajadores, incluidos los contratados para ponerlos a disposición de otras empresas.

A efectos de la ejecución del contrato de puesta a disposición, la ETT es responsable de:

- Que el trabajador, antes de ser puesto a disposición, tenga la **formación teórica y práctica** necesaria en materia preventiva. La formación siempre tiene que ser a cargo de la ETT, incluso si fuera necesaria una formación específica en el puesto de trabajo, en este caso podría impartirla la ETT o bien la EU, con cargo a la primera, con un acuerdo previo escrito entre las dos.

- El cumplimiento de las **obligaciones en materia de vigilancia de la salud**, en los términos del artículo 22 de la LPRL.

Obligación de formación de la ETT

Son incumplimientos graves:
- La falta de formación en materia preventiva.
- Asignar un trabajo sin que el trabajador tenga la formación debida.
- No destinar a la formación la dotación económica.

La ETT tiene que **acreditar documentalmente** a la EU que el trabajador ha recibido la información sobre los riesgos y las medidas preventivas del puesto de trabajo, una formación suficiente y adecuada y que disfruta de un estado de salud compatible con el lugar que hay que cubrir.

La EU tiene bajo sus órdenes directas al trabajador cedido y tiene que velar por la protección de su seguridad y salud. Le corresponde **recaudar la información** necesaria de la ETT para asegurarse de que el trabajador puesto a su disposición es apto y que tiene la calificación requerida y la formación precisa.

Asimismo, la EU es **responsable de las condiciones de ejecución de la actividad** en relación con la tutela de la seguridad y la salud laboral. La EU tiene que velar por la protección del trabajador cedido en materia de seguridad e hi-

giene en el trabajo y, en particular, proporcionarle equipos de protección individual, y está obligada a informar por escrito a la ETT de **cualquier daño para la salud** del trabajador producido con motivo de la ejecución de su trabajo.

La reforma de 2012 ha comportado una ampliación del ámbito de actuación de las ETT, que pueden actuar como agencias de colocación. La reforma, enlazando con los cambios introducidos con la reforma de 2010[1], ha representado una transformación estructural del modelo de empresas de trabajo temporal y consolida la equiparación de los trabajadores en misión y los contratados directamente por la empresa usuaria. Desde el punto de vista de la salud laboral, el principio de igualdad ya estaba contenido en el artículo 28.1 de la LPRL, por lo cual los cambios no han representado una redefinición de las obligaciones en materia preventiva.

[(1)]Véase la reforma laboral del 2010 en el Real decreto-Ley 10/2010 y la Ley 35/2010 (art. 17).

Lecturas complementarias

Sentencia del TSJ de Cataluña, de 8 de abril de 2008 (rec. 6670/2006)

La empresa de trabajo temporal ha incumplido la obligación de realizar una función de seguimiento y supervisión de la actividad de sus trabajadores en misión para detectar posibles anomalías, por lo cual se declara la responsabilidad solidaria.

Sentencia del TSJ de Castilla y León, de 16 de julio de 2002 (rec. 582/2002)

Responsabilidad solidaria de la empresa usuaria y de la empresa de trabajo temporal por omisión del deber de seguridad, puesto que la empresa de trabajo temporal no se había cerciorado de la existencia de esta evaluación de riesgos preceptiva en la fábrica, con carácter previo a poner a disposición su trabajador.

Sentencia del TSJ de Madrid, de 11 de julio de 2005 (rec. 2478/2005)

El curso de prevención de riesgos laborales a cargo de la empresa de trabajo temporal con una duración de un día, en el cual se incluían unas máquinas y equipos de trabajo, sin incluir aspectos técnicos y prácticos referidos a la máquina específica que se tenía que manipular, no es suficiente para entender que el trabajador había recibido una formación adecuada para poder trabajar sin riesgo para su salud.

3. La protección específica para colectivos de trabajadores vulnerables

Desde las primeras normas de seguridad en el trabajo, ciertos colectivos de trabajadores han recibido un tratamiento singular por parte del legislador. Actualmente, el legislador que regula los mecanismos y medios de prevención distingue entre los trabajadores que no requieren una protección específica y los que necesitan un plus de tutela porque se consideran un colectivo de riesgo. La LPRL, trasladando el artículo 15 de la Directiva marco europea, regula la protección de trabajadores vulnerables frente a determinados riesgos y establece que los grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles tienen que ser protegidos contra los peligros que les afecten de manera específica.

Si comparamos la normativa de derecho comunitario sobre este tema, observamos que la regulación en el ordenamiento jurídico español es escasa. Por un lado, el artículo 25 de la LPRL establece una protección general de todos los trabajadores y una protección específica de ciertos grupos merecedores de una protección especial, por razón de sus características personales o porque son más sensibles a riesgos específicos. Por otro lado, el artículo 26 de la LPRL prevé una protección específica a la maternidad. Y, para acabar, el artículo 27 de la misma norma establece una tutela reforzada en caso de contratación de menores.

Tabla 2. Colectivos protegidos y reconocimiento normativo

Colectivos protegidos	LPRL	Directiva comunitaria	Protección
Trabajadores especialmente sensibles	Art. 25	Directiva 91/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989	Relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el puesto de trabajo
Trabajadoras embarazadas o lactantes	Art. 26	Directiva 92/85/CE, del Consejo, de 19 de octubre de 1992	Relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en periodo de lactancia
Trabajadores menores	Art. 27	Directiva 94/33/CE, del Consejo, de 22 de junio de 1994	Relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo

El conjunto de medidas establecido constituye una concreción del principio de la acción preventiva de adaptar el trabajo a la persona (art. 16.1 de la LPRL), a pesar de que se trata de una concreción ambigua –que origina ciertas dudas

en su aplicación– porque, como veremos de manera individualizada, la Ley no especifica en todos los casos cómo tiene que proceder el empresario ante estas situaciones de sensibilidad laboral.

3.1. Protección de trabajadores especialmente sensibles

Lectura preliminar

Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

1. El empresario tiene que garantizar, de manera específica, la protección de los trabajadores que, por sus características personales o su estado biológico conocido, incluyendo aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Con dicho objeto, debe tener en cuenta estos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de estas, tiene que adoptar las medidas preventivas y de protección que sean oportunas.

Los trabajadores no tienen que estar empleados en aquellos puestos de trabajo en que, debido a sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan, tanto ellos como los otros trabajadores y las otras personas relacionadas con la empresa, exponerse a situaciones de peligro o, en general, cuando estén manifiestamente en situaciones o estados transitorios que no respondan a las exigencias psicofísicas de los puestos de trabajo respectivos.

2. Del mismo modo, el empresario debe tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de las personas empleadas, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan tener efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad como del desarrollo de la descendencia, para adoptar las medidas preventivas que sean necesarias.

El empresario tiene que garantizar, de manera específica, la protección de los colectivos que sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, debido a las propias características personales o a su estado biológico conocido. La LPRL identifica de manera concreta como trabajadores especialmente sensibles a «los discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales que tengan reconocida su situación de discapacidad» y, en general, a los trabajadores «que se encuentren manifiestamente en situaciones o estados transitorios que no respondan a las exigencias psicofísicas de sus puestos de trabajo». Ahora bien, los colectivos mencionados no constituyen una lista cerrada de trabajadores sensibles laboralmente y, con ellos, se pueden incluir a otros. Por eso, el apartado 1 del artículo mencionado prevé la obligación de no emplear en determinados lugares a los trabajadores que, debido a sus características personales o estado biológico conocido, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo o «puedan ponerse en situación de peligro ellos, los otros trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa».

Protección de colectivos especialmente sensibles

Trabajadores especialmente sensibles:

- Aquellos a los cuales los riesgos en general o determinados riesgos puedan afectar más potencialmente.
- Aquellos que, debido a su especial sensibilidad laboral, puedan poner en peligro su persona, a los otros trabajadores o a personas relacionadas con ellos.

Para la aplicación de las medidas de protección específicas, es necesario que el empresario conozca esta sensibilidad laboral del trabajador. Normalmente, es el trabajador quien tiene que informar a la empresa para que esta conozca las características personales o el estado biológico, tanto en el momento de ser contratado como posteriormente. Pero también pueden identificarse por medio de los reconocimientos médicos periódicos o mediante la observación de síntomas extraños por parte de los mandos o responsables de seguridad de la empresa.

El empresario debe tener en cuenta estas situaciones subjetivas en el momento de la evaluación de riesgos y adoptar las medidas preventivas necesarias. De manera específica, el artículo 25.2 de la LPRL prevé que se tengan en cuenta «los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores», tanto en los aspectos de la fertilidad como del desarrollo de la descendencia y, en particular, los relativos a «la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación».

Las situaciones, originarias o sobrevenidas, que pueden afectar a la capacidad psicofísica, psíquica o sensorial del trabajador pueden aconsejar, transitoriamente al menos, medidas de movilidad funcional o geográfica, de adaptación del trabajo o de vigilancia especial de la salud y, en última instancia, de cambio de puesto de trabajo.

Trabajo nocturno y trabajo por turnos

Estos dos tipos de trabajos son objeto de una mención especial en el artículo 36.4 del ET, pero no en la LPRL.

3.2. Situación de maternidad y su protección

Lecturas complementarias

Sentencia del TSJ de Cantabria, de 27 de julio de 2006.

Sentencia del TSJ de Galicia, de 28 de febrero de 2011.

Lectura preliminar

Artículo 26 (Ley 39/1999). Protección de la maternidad

1. La evaluación de los riesgos a la que se refiere el artículo 16 de esta Ley tiene que comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelan un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las trabajadoras mencionadas, el empresario tiene que adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición al riesgo mencionado, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.

Estas medidas incluyen, cuando haga falta, la no realización de trabajo nocturno o por turnos.

2. (LO 3/2007) Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no sea posible o, a pesar de la adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las mutuas, en función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, esta tiene que desempeñar un puesto de trabajo o una función diferente y compatible con su estado. El empresario debe determinar, con la consulta previa a los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

El cambio de puesto o función se tiene que hacer de acuerdo con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tiene efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora le permita la reincorporación al puesto anterior.

En el supuesto de que, incluso aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no exista un puesto de trabajo o una función compatibles, la trabajadora puede ser destinada a un puesto que no corresponda a su grupo o a su categoría equivalente, si bien conserva el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

3. Si este cambio de puesto no es técnica u objetivamente posible, o no se puede exigir razonablemente por motivos justificados, se puede declarar el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, prevista en el **artículo 45.1.d del Estatuto de los trabajadores**, durante el periodo necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

4. (LO 3/2007) Lo que disponen los números 1 y 2 de este artículo también es aplicable durante el periodo de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pueden influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifican los servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las mutuas, en función de la entidad con la cual la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el **artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores** si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.

5. Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para hacer exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, avisando previamente al empresario y justificando la necesidad de hacerlo dentro de la jornada de trabajo.

El artículo 26 de la LPRL establece la obligación del empresario de adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo de las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o durante el periodo de lactancia natural, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Se trata de un precepto que procede de la Directiva 92/85 del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o que esté en periodo de lactancia.

Recordad

En la evaluación de riesgos, el empresario debe tener en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad como del desarrollo de la descendencia (art. 25 de la LPRL).

La protección dispensada por este precepto es temporal y se inicia con la gestación, desemboca en el parto y continúa con la lactancia. Parece lógico pensar que el empresario tiene que conocer estas situaciones con objeto de dar cumplimiento a las medidas de protección que prevé el artículo 26 de la LPRL. Pero la legislación española, a diferencia de la Directiva, no exige la comunicación expresa de la trabajadora a la empresa. En consecuencia, las obligaciones establecidas son exigibles desde que las situaciones de maternidad protegidas son conocidas por el empresario, aunque este conocimiento se obtenga por otras vías.

Corresponden al empresario las obligaciones siguientes como medidas de protección de la maternidad:

1) Hacer una evaluación de los riesgos específicos que determine la naturaleza, el grado y la duración de exposición de las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o durante el periodo de lactancia natural a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o en la del feto.

Anexos VII y VIII del RSP

Los anexos VII y VIII del RSP fueron introducidos por el RD 298/2009, de 6 de marzo: «Sin carácter exhaustivo, incluye las listas correspondientes de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo susceptibles de producir riesgos en la trabajadora embarazada, de parto reciente o en periodo de lactancia».

La evaluación de riesgos tiene que permitir identificar la posible existencia de riesgos de los diferentes puestos de trabajo de la empresa en general para las mujeres gestantes o en periodo de lactancia, con independencia de quién ocupe el puesto en el momento de la evaluación.

Una vez el empresario conoce el estado de maternidad de la trabajadora adscrita a un puesto «catalogado», esta evaluación inicial se tiene que completar con una valoración de los riesgos «subjetivos», es decir, en función de las circunstancias personales de la trabajadora.

2) Adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a riesgos, de acuerdo con la siguiente cadena sucesiva de medidas:

a) Adaptar las condiciones de trabajo (en el sentido del artículo 4.7 de la LPRL) o el tiempo de trabajo de las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o durante el periodo de lactancia natural. Esta adaptación tiene que implicar, cuando sea necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo por turnos.

b) Si la adaptación de las condiciones o tiempos de trabajo no es posible o si, a pesar de esta adaptación, las condiciones del lugar pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto o de la trabajadora lactante o de su hijo, **se tiene que asignar a la trabajadora** en situación de embarazo, parto reciente o durante el periodo de lactancia natural **un puesto de trabajo o una función diferente**, compatible con su estado.

Relación de lugares exentos de riesgo

La relación de lugares exentos de riesgo en situación de embarazo, parto reciente o lactancia natural se tiene que determinar previamente en el plan de prevención, después de consultar a los representantes de los trabajadores.

La movilidad de la trabajadora se tiene que llevar a cabo de acuerdo con las reglas y los criterios aplicables a la movilidad funcional (art. 39 del ET) y debe tener carácter temporal, es decir, hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita la reincorporación al anterior puesto de trabajo.

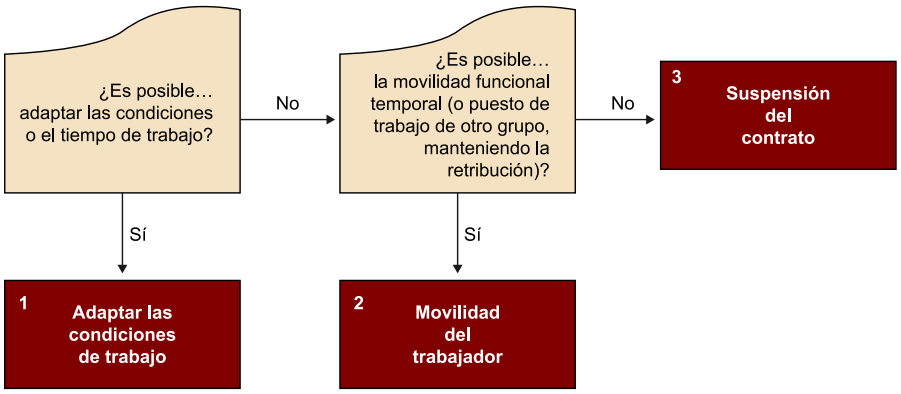
Corresponde al servicio médico del INSS o de las mutuas, en función de la entidad con la cual la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, certificar la deficiencia de la adaptación, teniendo en cuenta el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo.

c) Si no existe un puesto de trabajo o una función compatible en su grupo o categoría profesional equivalente, se tiene que destinar a la trabajadora en situación de embarazo, parto reciente o durante el periodo de lactancia natural a un **puesto que no corresponda a su grupo o categoría equivalente**, conservando el derecho al conjunto de retribuciones del puesto de origen.

Reducción de cotizaciones a la SS

La reducción de cotizaciones a la SS está regulada por la Ley 39/2010, de presupuestos para 2011: «Cuando el empresario cambia a una trabajadora de puesto de trabajo o función, por razón de riesgo de embarazo o riesgo durante la lactancia natural, tiene derecho a una reducción del 50 % de la cuota empresarial de cotización a la SS por contingencias comunes».

Figura 1. Medidas que hay que adoptar para trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o durante el periodo de lactancia natural



Cuando el cambio a un puesto no correspondiente al grupo o categoría equivalente no es técnica u objetivamente posible (art. 45.1.d del ET), se tiene que **suspender el contrato de trabajo** por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia. Esta situación tiene que ser temporal, mientras persista la imposibilidad de volver al puesto de trabajo anterior o de reincorporarse a otro compatible con su estado, y finaliza cuando se inicia la suspensión correspondiente del contrato por maternidad biológica o cuando el lactante cumpla nueve meses.

Suspensión de contrato de trabajo

En caso de suspensión de contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, la prestación económica tiene que ser la siguiente: «La trabajadora tiene derecho a un subsidio equivalente al 100 % de la base reguladora, que tiene que ser equivalente a la que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales».

3) Reconocer el derecho de las trabajadoras embarazadas a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. Se establece la obligación de preaviso al empresario por parte de la trabajadora y de justificar la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

Permisos retribuidos

Los permisos retribuidos están regulados por el artículo 37.3 del ET.

Lecturas complementarias

Sentencia del TS, de 17 de marzo de 2011.

Sentencia del TSJ de Madrid, de 8 de julio de 2002.

Sentencia del TSJ de Cataluña, de 20 de julio de 2000.

3.3. Trabajo de los menores y su protección

Lectura preliminar

Artículo 27. Protección de los menores

1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y antes de cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario tiene que llevar a cabo una evaluación de los puestos de trabajo que tengan que ocupar, con objeto de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.

Con esta finalidad, la evaluación debe tener en cuenta, especialmente, los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su carencia de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

En cualquier caso, el empresario tiene que informar a estos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, en conformidad con lo que dispone la letra *b* del artículo 7 del Texto Refundido de la **Ley del Estatuto de los trabajadores**, aprobado por el **Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo**, de los posibles riesgos y de todas las medidas que se hayan adoptado para la protección de su seguridad y su salud.

2. Teniendo en cuenta los factores antes señalados, el Gobierno tiene que establecer las limitaciones en la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos.

Como último colectivo protegido en este bloque, la LPRL se refiere a los menores. El fundamento de la protección laboral para los jóvenes menores de dieciocho años se encuentra en la falta de experiencia de estos, su inmadurez para evaluar los riesgos existentes y potenciales y su desarrollo físico y personal incompleto. Por eso, la protección que dispensa la LPRL frente a los riesgos laborales en caso de minoría de edad del trabajador se establece por una doble vía[2]: Gobierno y empresas.

[(2)]Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.

El Gobierno tiene que limitar reglamentariamente la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en los trabajos que presenten riesgos específicos. Actualmente, la relación de trabajos prohibidos a los menores por ser nocivos, tóxicos peligrosos o insalubres se recoge en el Decreto de 26 de julio de 1957, vigente en los términos de la disposición derogatoria única de la LPRL. Justo es decir, no obstante, que la lista no incluye todas las prohibiciones que contiene la Directiva 94/33/CE, que se encuentra superada ampliamente por las nuevas realidades productivas y tecnológicas y que se tiene que completar con otros trabajos recogidos de manera dispersa en varias normas sobre salud y seguridad laboral. Por otro lado, el Gobierno tiene que garantizar que el trabajo del menor esté sometido a unas reglas específicas en materia de organización del tiempo de trabajo y prevención de riesgos. En cuanto a las condiciones de trabajo prohibidas para los menores, hay que tener en cuenta los artículos 6, 34.4 y 37.1 del ET sobre jornada y descanso, y las prohibiciones que contiene el Real decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales y tiempos de trabajo en general.

Artículo 9 de la LETA

El artículo 9 de la LETA (Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo) prohíbe ejecutar trabajo autónomo o actividad profesional a los menores de dieciséis años, incluso a favor de sus familiares.

En materia preventiva, las obligaciones empresariales quedan reforzadas en tres ámbitos: evaluación, información y vigilancia. El empresario debe tener en cuenta la circunstancia de la minoría de edad en la evaluación de riesgos, determinando qué puestos de trabajo puede ocupar este colectivo. Antes de la incorporación de un menor de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario tiene que efectuar una evaluación específica e individualizada en relación con el puesto que se tiene que ocupar. Esta evaluación tiene que determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud del trabajador menor. En todo caso, el empresario tiene que informar a los menores y a sus padres o tutores de los posibles riesgos en el trabajo, de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud y de las medidas de emergencia previstas. Finalmente, se modula la periodicidad y el alcance de la vigilancia de la salud, puesto que puede resultar imprescindible para que el empresario pueda valorar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del joven menor.

Lecturas complementarias

Sentencia STS, de 3 de marzo de 1998.

Sentencia STSJ de Cataluña, de 14 de marzo de 2008 (rec. 7820/2006).

4. Las obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales

Lectura preliminar

Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y por medio del cumplimiento de las medidas de prevención que se adopten en cada caso, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de otras personas a las cuales pueda afectar su actividad profesional, debido a sus actos y omisiones en el trabajo, o en conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

2. Los trabajadores, de acuerdo con su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, tienen que, en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, los aparatos, las herramientas, las sustancias peligrosas, los equipos de transporte y, en general, cualquier otro medio con el cual lleven a cabo su actividad.

- Usar correctamente los medios y los equipos de protección que les facilite el empresario, de acuerdo con las instrucciones que este les dé.

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los espacios relacionados con su actividad o en los puestos de trabajo donde esta se realice.

- Informar inmediatamente al superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para llevar a cabo actividades de protección y de prevención o, si procede, al servicio de prevención, sobre cualquier situación que, según su parecer, comporte, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

- Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no comporten riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3. El incumplimiento por parte de los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos relativas a lo que hacen referencia los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el **artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores** o de falta, si procede, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus reglamentos de régimen interno.

4.1. La obligación legal de los trabajadores: genérica y específica

La LPRL reconoce el derecho del trabajador a la protección frente a los riesgos laborales que pueden presentarse en la empresa e impone a los empresarios fuertes obligaciones como primeros responsables de esta protección. Como contrapartida de todos los derechos reconocidos al trabajador en esta materia, se exige a este la obligación de velar por su seguridad y salud y por la de terceros que se puedan ver afectados por sus actos u omisiones relacionados con su actividad profesional. En estos términos, la LPRL, trasladando el artículo 13 de la Directiva marco europea, establece la obligación genérica del trabajador

de velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas (compañeros de trabajo o terceros relacionados con la empresa) a las cuales pueda afectar la actividad profesional del trabajador, debido a sus actos y omisiones en el trabajo. A continuación, el artículo 29 de la LPRL establece algunos matices de especial relevancia a efectos de configurar futuras responsabilidades del trabajador en caso de incumplimiento.

La obligación de velar por la seguridad y la salud en el trabajo exige el cumplimiento, por parte del trabajador, de algunas circunstancias de especial relevancia. El trabajador está obligado a seguir las instrucciones y las órdenes del empresario dictadas en el ejercicio de su función en el trabajo, y a seguir y observar las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene, en conformidad con las exigencias de la buena fe contractual (arts. 19 y 20 del ET). En particular, en virtud de su formación y según sus posibilidades, debe tener en cuenta un conjunto de obligaciones concretas. El artículo 29 de la LPRL recuerda las siguientes:

1) Usar adecuadamente los **equipos de trabajo**[3] (máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y cualquier otro medio con el cual se lleve a cabo la actividad) de acuerdo con los riesgos previsibles.

(3)Según el sentido del artículo 4.6 de la LPRL.

Los trabajadores tienen que observar las instrucciones de uso de los equipos de trabajo y, lógicamente, no alterar ni modificar los elementos de seguridad (por comodidad, por rapidez, por simplicidad, etc.). Las disposiciones relativas a la utilización de equipos de trabajo (puesta en marcha, parada, uso, transporte, reparación, transformación, mantenimiento, conservación, limpieza, etc.) se encuentran recogidas en el **RD 1215/1997** (anexo II).

Esta obligación está condicionada por la obligación previa del empresario de proporcionar equipos de trabajo adecuados para el trabajo que se tenga que hacer (art. 17.1 de la LPRL), de proporcionar formación suficiente y adecuada (art. 19.1 de la LPRL) y de facilitar las instrucciones proporcionadas por fabricantes, importadores o suministradores de equipos (art. 41.2 de la LPRL). El incumplimiento empresarial de estas obligaciones puede alterar el régimen de responsabilidad por incumplimiento del deber de uso adecuado de equipos del trabajador.

2) Usar correctamente los **medios o equipos de protección individual**[4] que les facilite el empresario.

(4)Según el sentido del artículo 4.8 de la LPRL.

La obligación concreta de los trabajadores relativa a la utilización correcta de los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones que reciban de este, comprende los deberes siguientes (art. 10 del RD 773/1997, de 30 de mayo):

- Cuidarlos correctamente.

- Colocarlos en el lugar indicado después de usarlos.
- Informar inmediatamente de cualquier anomalía, defecto o daño estimado que pueda comportar una pérdida de su eficacia protectora.

3) Utilizar correctamente los **dispositivos de seguridad** existentes.

Artículo 11, Convenio núm. 119 de la OIT

Sobre los dispositivos de seguridad, el artículo 11, Convenio núm. 119 de la OIT, sobre la protección de la maquinaria, dice: «Ningún trabajador tiene que utilizar una máquina sin que estén colocados en su lugar los dispositivos de protección».

Los trabajadores no pueden poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad, o en los puestos de trabajo en los cuales esta se desarrolle, y tienen que utilizarlos correctamente. En este caso, la obligación también está condicionada por la obligación previa del empresario de proporcionar formación suficiente y adecuada (art. 19.1 de la LPRL) y de enviarles las instrucciones proporcionadas por fabricantes, importadores o suministradores de equipos (art. 41.2 de la LPRL).

La actuación del trabajador en relación a estos dispositivos, según se califique de dolosa o culposa, puede tener efectos claros en la aplicación de sanciones a unos o a otros.

4) Informar de las situaciones de riesgo laboral. Los trabajadores tienen que informar inmediatamente al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para llevar a cabo actividades de prevención o, si es preciso, a los servicios de prevención, de las situaciones que, según su parecer y por motivos razonables, comporten riesgos laborales. Esta apreciación depende de su cualificación profesional y de la formación que hayan recibido y, en todo caso, su notificación les exonera de posibles responsabilidades, a pesar de que después se rompa la cadena de información.

5) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. Se trata de una obligación genérica referida a cualquier obligación establecida por cualquier autoridad competente en materia preventiva (autoridad laboral, sanitaria o industrial) con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

6) Cooperar con el empresario en la materia. La prevención concebida como una colaboración mutua entre todos los sujetos que intervienen implica el deber de cooperar con el empresario para garantizar unas condiciones de trabajo seguras que no comporten riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. En todo caso, esta obligación es una manifestación del deber de diligencia en el cumplimiento del contrato y de sumisión a las exigencias de la buena fe contractual.

4.2. Incumplimiento laboral

El empresario está obligado a vigilar el cumplimiento, por parte del trabajador, de las obligaciones en materia de prevención y, si constata un incumplimiento sistemático o frecuente de este, está obligado a sancionarlo. Si, por el contrario, se muestra permisivo o pasivo ante el incumplimiento de los deberes del trabajador, incurrirá en responsabilidades en caso de que se produzca un accidente.

El incumplimiento por parte de los trabajadores de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales tiene la consideración de incumplimiento laboral y, como tal, tiene que ser **sancionado disciplinariamente** de acuerdo con lo que prevé el artículo 58.1 del ET y el correspondiente convenio colectivo aplicable. En caso de faltas muy graves, la sanción puede comportar el despido disciplinario del trabajador. Además, las acciones y omisiones de los trabajadores que representen un incumplimiento de sus obligaciones en materia preventiva y que ocasionen daños a otros trabajadores o a terceros relacionados con el trabajo pueden comportar una eventual responsabilidad contractual o extracontractual del trabajador. Esta responsabilidad es exigible por el empresario, reclamándoles las indemnizaciones o multas abonadas por su culpa.

Finalmente, hay que mencionar que los trabajadores designados por el empresario para ocuparse de las actividades preventivas de la empresa, o los que formen parte del servicio de prevención propio de la empresa, pueden ser sujetos de responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el cargo, en función de su nivel de cualificación y del encargo concreto. El empresario también puede reclamarles las indemnizaciones y multas abonadas por los daños y perjuicios que su incumplimiento haya causado.

Lecturas complementarias

STSJ del País Vasco, sala de lo social, de 10 de julio de 2007 (rec. 1047/2007).

STSJ de Cantabria, de 1 de abril de 2005 (rec. 1171/2004).

STSJ de Asturias, de 10 de julio de 2008.

STST de Castilla-León, Valladolid, de 27 de enero de 2010 (rec. 2061/2009).

Resumen

Este módulo se adentra en la regulación de ciertas especificidades que refuerzan el deber de seguridad empresarial en relación con situaciones o trabajadores concretos.

En primer lugar, la Ley de prevención establece el deber de cooperación interempresarial en materia de prevención de riesgos laborales cuando concurren, en un mismo puesto de trabajo, las actividades de un conjunto de empresas y trabajadores con diferentes estatus jurídicos. Este deber se traduce, por un lado, en el deber de información recíproca de todas y cada una de las empresas sobre los riesgos que generan las diversas actividades concurrentes y, por otro lado, comporta la obligación de establecer medidas de coordinación de las actividades preventivas que haya que llevar a cabo para asegurar el intercambio de información entre empresas concurrentes y favorecer el cumplimiento de los principios y objetivos de la prevención. El deber de coordinación se reconoce de manera reforzada en el empresario titular del centro donde se produce la concurrencia de trabajadores de varias empresas y en el empresario principal responsable de la concurrencia por la subcontratación de servicios propios de su actividad.

En segundo lugar, la norma reconoce el principio de igualdad de todos los trabajadores contratados por el empresario y la equiparación del deber de seguridad empresarial en las diferentes relaciones de trabajo. La integración de los trabajadores temporales en la organización empresarial es generalmente débil, pero esto no tiene que comportar unas medidas de prevención de riesgos menores. Por eso, se establece el mismo nivel de protección para los trabajadores fijos que para los temporales, sin peculiaridades en las obligaciones empresariales, y se insiste de manera concreta en la exigencia de formar, informar y vigilar periódicamente la salud de los contratados de manera temporal. En el caso de contratación de trabajadores cedidos temporalmente por una empresa de trabajo temporal, se dispone de una regulación complementaria para una coordinación adecuada de las actividades preventivas, dada la dinámica especial de contratación. El objetivo no es otro que garantizar al trabajador cedido un mismo nivel de seguridad y salud en el trabajo que al resto de trabajadores de la empresa en la cual el trabajador cedido presta los servicios.

En tercer lugar, la Ley protege de manera específica a ciertos colectivos de trabajadores porque se considera que forman parte de un grupo de riesgo o que son más sensibles a riesgos específicos. Por un lado, se establece que los trabajadores no tienen que ocupar puestos de trabajo en los que, debido a sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial, puedan, tanto ellos como los otros trabajadores y las otras personas relacionadas con la empresa, exponerse a situaciones de peligro. También se

establece la obligación de adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo de los trabajadores en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico en situación de embarazo, parto reciente o durante el periodo de lactancia natural. Y, finalmente, determinadas obligaciones empresariales quedan reforzadas en caso de minoría de edad del trabajador.

Para acabar el estudio del deber empresarial de protección de la salud y la seguridad en el trabajo y del conjunto de obligaciones que se impone al empresario, este módulo se cierra con las obligaciones que, como contrapartida, corresponden al trabajador. A pesar de ser el empresario el primer responsable de la protección contra los riesgos laborales que se pueden presentar en la empresa, la LPRL recuerda que corresponde al trabajador, en primer lugar, velar por la propia seguridad y salud y por la de aquellas otras personas a las cuales pueda afectar su actividad profesional debido a sus actos y omisiones. En todo caso, el incumplimiento sistemático o frecuente por parte del trabajador de sus obligaciones en la materia tiene la consideración de una infracción laboral.

Bibliografía

Alfonso Mellado, C. L.; Salcedo Beltrán, C.; Rosado Anced, I. (coords.) (2012). *Prevención de riesgos laborales. Instrumentos de aplicación* (3.ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

Camas Rodas, E. (2003). *La normativa internacional y comunitaria de seguridad y salud en el trabajo*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Cardona Llorens, A.; García González, G. (coords.) (2013). *Casos prácticos para técnicos de prevención de riesgos laborales*. Valencia: Tirant lo Blanch.

García González, G. (coord.) (2008). *Curso básico de prevención de riesgos laborales*. Madrid: Dykinson.

García Ninet, J. I. (dir.) (2012). *Manual de prevención de riesgos laborales*. Barcelona: Atelier.

Garrigues Giménez, A. (dir.) (2009). *Derecho de la prevención de riesgos laborales*. Albacete: Bomarzo.

López Gandía, J.; Blasco Lahoz, J. F. (2014). *Curso básico de prevención de riesgos laborales* (15.ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

Sala Franco, T. (2014). *Derecho de la prevención de riesgos laborales* (9.ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

Salcedo Beltrán, M. C. (2000). *El deber de protección empresarial de la seguridad y la salud de los trabajadores*. Valencia: Tirant lo Blanch.